

△△△△△△△ 상임감사

△△, 회수, 통보

제 목 준공금(연금보험료 등) 정산 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 관 행정처 △△△△부, △△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△사무소는 국민의 다양한 △△△△ 탐방욕구 충족 및 증가하는 생태관광 수요에 대비한 탐방 기반시설을 구축하여 고품격 자연 체험형 탐방 서비스를 제공하며, 국민의 생태복지 실현 및 관광복지를 확대하기 위해 아래 [표 1]에서와 같이 2023년 6월부터 2025년 7월까지 “△△△△△△△ △△탐방원 조성공사” 사업을 추진하였다.

[표 1] △△△△△△△ △△탐방원 조성공사 관련 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약업체
△△△△△△△ △△탐방원 조성공사(1차)	2,031,738	2023. 6. 20. ~ 2024. 7. 23.	(주)△△건설산업
△△△△△△△ △△탐방원 조성공사(2차)	4,241,102	2024. 7. 22. ~ 2025. 7. 18.	

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙)제7항에 따르면 건설공사 도급계약의 당사자는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료, 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건설공사의 도급금액 산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에 분명하게 적어야 하며, 이 경우 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 적힌 금액이 실제로 지출된 보험료 등보다 많은 경우에 그 정산에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

또한, 같은 법 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)제2항에 따라 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 그 건설공사를 도급받은 건설사업자가 보험료 등을 부담하였는지 여부에 관하여 확인할 수 있고 이 경우 발주자가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 건설사업자에게 보험료 등을 납부한 확인서의 제출을 요구할 수 있으며, 제3항에 따라 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

이에 따라, 「국민건강보험법」 제76조(부담료의 부담)제1항에 따르면 직장가입자의 보수월액보험료는 직장가입자(근로자)와 사용자(사업자)가 각각 보험료액의

100분의 50씩 부담하고 「국민연금법」 제88조(연금보험료의 부가징수 등) 및 「노인장기요양보험법」 제8조(장기요양보험료의 징수)에 따르면 국민연금보험료와 장기요양보험료는 「국민건강보험법」을 준용하고 있다.

또한, 「기획재정부계약예규」 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 따르면 계약담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각 호와 같이 정산한다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입 확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약 이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주 기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다.
3. 퇴직급여충당금은 계약 체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△사무소는 “△△△△△△△ △△탐방원 조성공사”를 2023년 6월 20일에 (주)△△건설산업과 계약을 체결하였고 공사 1차분을 2024년 7월 23일자로 준공하였으며 2024년 7월 22일에 2차분 공사를 추진하며 원도급사는 △△종합건설 등 총 4개의 업체와 하도급 계약을 체결하여 사업을 추진하고 2025년 7월 18일에 준공하였다.

그러나, “△△△△△△△ △△탐방원 조성공사(2차)”에 대한 연금보험료,

건강보험료, 노인장기요양보험료 사후정산 적정성 여부를 확인한 결과, △△△△△ △△사무소에서는 해당 사업의 보험료 사후정산 시 사업자 부담분(50%)에 대한 실제 납부금액만을 정산하여야 함에도 불구하고,

아래 [표 2]에서처럼 원도급사인 (주)△△건설산업은 연금보험료 정산 시 근로자 부담분(8,167,350원)이 포함된 납부 총액(15,454,340원)을 지급하였으며, 하도급사인 △△건축의 경우 실제 납부금액으로 보험료를 정산하여야 함에도 불구하고 고지 금액을 기준으로 보험료를 과다 정산한 사실을 확인하였다.

[표 2] 업체별 보험료(연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료) 납부 및 정산 현황

(단위: 원)

구 분		연 금 보 험 료			비 고
		사무소 준공 정산금액(a)	사업자 실 납부금액(b)	과다 정산금액(c=a-b)	
원도급	(주)△△건설산업	15,454,340	7,286,990	8,167,350	
하도급	△△종합건설	3,587,240	3,587,240	-	
	△△이앤씨	557,700	557,700	-	
	△△건축	2,646,900	2,371,275	275,625	
	△△산업개발	1,296,150	1,296,150	-	
소 계		23,542,330	15,099,355	8,442,975	
구 분		건 강 보 험 료			비 고
		사무소 준공 정산금액(a)	사업자 실 납부금액(b)	과다 정산금액(c=a-b)	
원도급	(주)△△건설산업	10,973,770	10,396,520	577,250	
하도급	△△종합건설	2,153,860	2,153,860	-	
	△△이앤씨	386,460	386,460	-	
	△△건축	2,724,230	2,313,730	410,500	
	△△산업개발	988,320	988,320	-	
소 계		17,226,640	16,238,890	987,750	
구 분		노 인 장 기 요 양 보 험 료			비 고
		사무소 준공 정산금액(a)	사업자 실 납부금액(b)	과다 정산금액(c=a-b)	
원도급	(주)△△건설산업	1,420,900	1,346,150	74,750	
하도급	△△종합건설	278,860	278,860	-	
	△△이앤씨	50,090	50,090	-	
	△△건축	352,670	299,520	53,150	
	△△산업개발	127,950	127,950	-	
소 계		2,230,470	2,102,570	127,900	
합 계		42,999,440	33,440,815	9,558,625	

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

△△△△△△△사무소는 “△△△△△△△ △△탐방원 조성공사(2차)” 보험료 사후정산 시 9,558,625원을 과다 집행하였으며,

아래 [표 3]과 같이 실제 정산해야할 금액에 대한 원가계산서(일반관리비, 이윤, 부가가치세 포함)의 제비율을 적용하여 계산한 결과, 준공금액 총 11,907,583원을 과다 집행한 결과를 초래하였다.

[표 3] 준공금 정산 내역 현황(△△△△△△△ △△탐방원 조성공사_2차)

(단위: 원)

구 분	준공 정산내역(A)	실제 정산할 내역(B)	회수 예정금액 (C=A-B)
직 접 재 료 비	1,585,930,597	1,585,930,597	
직 접 노 무 비	1,194,274,243	1,194,274,243	
간 접 노 무 비	137,341,536	137,341,536	
기 계 경 비	98,557,346	98,557,346	
산 재 보 험 료	49,269,782	49,269,782	
고 용 보 험 료	13,449,317	13,449,317	
건 강 보 험 료	17,226,640	16,238,890	
연 금 보 험 료	23,542,330	15,099,355	
노인장기요양보험료	2,230,470	2,102,570	
품 질 시 험 비	8,885,527	8,885,527	
퇴직공제부금비	26,308,000	26,308,000	
산업안전보건관리비	21,069,591	21,069,591	
안 전 관 리 비	12,965,000	12,965,000	
환 경 보 전 비	2,340,000	2,340,000	
기 타 경 비	116,701,854	116,701,854	
건설기계대여금지급보증서 발급 수수료	693,680	693,680	
일 반 관 리 비	99,323,575	99,036,818	
이 윤	182,413,043	181,433,350	
건설폐기물상차	4,525,762	4,525,762	
공 급 가 액	3,597,048,293	3,586,223,218	
부 가 가 치 세	359,704,829	358,622,321	
물가변동(ES) 1차	81,297,920	81,297,920	
준 공 금 액	4,038,051,042	4,026,143,459	11,907,580 ※원단위 이하 절사

※ 자료: 사무소 준공금 정산 자료 재구성

△△△△△△△사무소에서는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정

숙지 등 직원 교육을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요하며, 준공금 정산을 소홀히 하여 과다 집행된 “△△△△△△△ △△탐방원 조성공사(2차)” 사업의 준공금 11,907,580원에 대한 회수가 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(행정처 △△△△부장)에게 계약업무를 추진하며 준공금 정산을 소홀히 한 “△△직 △급 △△△”에 대하여 “신분상 △△” 조치 요구합니다.(△△)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속(현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	계약	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2025.1.1.~2025.12.31.

이사장(△△△△△△△사무소장)은 준공금 정산을 소홀히 하여 과다 지급된 공사비 11,907,580원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(행정처 △△△△부장)은 계약분야 정산 관련 직원 교육을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)